

한국가스공사 상임감사위원회

징계 요구

일련번호 제20-복무-09호

제 목 품위유지의무 위반 등

소관부서 ◆◆본부 ◇◇◇◇지역본부

조치부서 ▽▽▽▽실

내 용

1. 사건 개요

◇◇◇◇지역본부 ▲▲부 대리 KKK은 2016.06.24. 공사에 입사하여, 2016.06.24.부터 2020.10.25.까지 ■■■■처 ○○○○부에 근무하였으며, 2020.10.26.부터 현재까지 ◇◇◇◇지역본부 ▲▲부에서 근무하고 있다.

대리 KKK은 '18년 12월말 일자미상일, ○○○○부 내에서 같은 부서에 근무하는 피해 여직원에게 수상트로피 상자를 보고 '이거 크고 좋으니 가져가서 속옷을 담으라'는 발언을 하였고, '19.11.18. 술자리에서 화해의 의미로 손등에 뽀뽀해주자며 손등에 입을 맞추고, 대리 기사를 기다리는 차안에서 손을 잡고 손각지를 끼는 등의 행위를 하였다. '20.5.20 ㉠㉠ 워크숍 출장 도중 술에 취한 피해 여직원을 숙소로 데려다 주는 과정에서 '한번 안아봐도 되냐'는 발언을 하고, 부축을 넘어 어깨를 감싸는 등 과도한 신체 접촉을 하여 직장 동료인 피해 여직원에게 수치심과 성적 굴욕감을 느끼게 하는 등 공사의 사규를 위반하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리공사는 「공직자 윤리법」 제3조의 2. 제2항(공기업) 및 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호. 라.목에 따른 공공기관으로서 임직원은 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에 따라 법령을 준수하고 친절 및 공정하게 직무하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

가. 성희롱 관련 법령

1) 성희롱의 정의에 대하여 「양성평등기본법」 제3조(정의) 제2호는 “업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 ‘국가기관 등’이라고 한다)의 종사자, 사용자 또는 근로자가 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위(가.목), 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익공여의 의사표시를 하는 행위(나.목)’라고 규정하고 있다.¹⁾ 그리고 같은 법 제30조 ~ 제32조는 국가기관 등의 성희롱 등 방지 시책 수립 및 시행의무, 성희롱 예방교육 등 방지조치 의무, 성희롱 실태조사 등 의무를 규정하고 있다.

2) 법령 「남녀고용평등과 일·가정의 양립 지원에 관한 법률 시행 규칙」 제2조 (직장 내 성희롱 판단기준의 예시) ‘성적인 언동’이란 ‘가. 육체적 행위(입맞춤,

1) 일정 규모 이상의 직장에 적용되는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조, 제12조 ~ 제14조의 2에서는 성희롱의 정의 및 성희롱 금지 의무를 규정하고 있으며, 공사도 직장이므로 공사 직원들은 같은 법 제12조에 따라 성희롱을 하지 말아야 할 의무가 있다. 「국가인권위원회법」 제3조 라.목에서는 성희롱을 평등권 침해의 차별행위 유형의 하나로 규정하고 있다. 한편, 본질적 측면에서의 성희롱의 정의는 「양성평등기본법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「국가인권위원회법」 모두 동일하다.

포옹 또는 뒤에서 껴안는 등의 신체 접촉행위 등), 나. 언어적 행위(음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위 등), 다. 시각적 행위(음란한 사진·그림·낙서·출판물 등을 게시하거나 보여주는 행위 등), 라. 그 밖에 사회통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동’이라고 정의하고 있다.

나. 성희롱 관련 사규

1) 「●●●●● 임직원 행동강령」 제20조의4(성희롱 금지) ‘임직원은 상호간에 성적유혹 및 성적 수치심을 유발시키는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다’ 라고 규정하고 있으며, 1.특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위 2.음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위 등을 열거하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’라고 규정하고 있으며, 공사 「상벌규정」 제22조(징계양정) 별표 1 [징계양정기준] 7의 다.에서 성희롱을 품위유지의무 위반의 한 유형으로 명시하고 있다.

3) 공사 「직장내 성희롱 예방지침」 제4조(임직원 성희롱 금지 등) 제1항 ‘공사의 임직원은 양성평등기본법에서 정한 성희롱행위를 하여서는 아니된다’라고 규정하고 있다. 동 지침에서는 성희롱의 정의를 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른다고 하고 있으며 성적 언동에 대하여는 법제처에서 정의한 ‘성적 언동’과 동일 또는 유사하다고 할 수 있다.

4) 공사 「취업규칙」 제66조(직장내 성희롱 발생시 조치) 제1항 ‘공사는 직장내 성희롱을 한 자에 대하여 성희롱의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다’라고 규정하고 있는 바 이는 공사에서 직장내 성희롱에 대한 강력한 처벌의지를 표방한 것이다.

다. 기타 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’, 제2항 ‘상사는 직원의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다’라고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

3. 위반 행위

가. (성희롱에 해당하는 행위) 2018.12월말 경 일자미상일, 대리 KKK은 ○○○○○부서 내에서 임직원 상호간에 ‘음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위를 하여서는 아니됨’에도 불구하고 부서 테이블에 놓여있는 트로피 상자를 보고 같은 부서에 근무하는 피해 여직원에게 ‘이거 크고 좋네, 가져가서 속옷을 담아요.’라고 하여 피해 여직원이 성적 수치심과 불쾌감을 느끼는 등 성적 언동에 해당하는 발언²⁾을 한 사실이 있다.

나. (성희롱에 해당하는 행위) 2019.11.18. 대리 KKK은 과장 JJJ이 주선한 저녁 회식 자리 도중 피해 여직원과 두 사람만 3차로 가게 된 ‘♣♣♣’ 육회집에서 서로 마주보고 앉아 평소 본인과 사이가 좋지 않은 피해 여직원에게 화해의 의미로 ‘서로 손등에 뽀뽀를 해주자’라며 손등에 입을 맞추고, 집이 가까워서 걸어가려는 피해 여직원에게 대리기사를 불러 본인의 차로 데려다 주겠다며 피해 여직원의 옆자리에 탄 후 한쪽 손을 계속 잡고 손가락질을 끼는 행위를 하여 피해 여직원이 이를 거부하는 등 임직원 상호간에 ‘특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위를 하여서는 아니됨’에도 불구하고 부적절한 성희롱 행위³⁾를 하였다.

다. (성희롱에 해당하는 행위) 2020.5.20. 대리 KKK은 □□ 출장 중에 저녁 회식 2차 장소로 도착한 피해 여직원이 걸음도 제대로 걷지 못할 정도로 술에 취해 있어 도보로 숙소로 데려다 주는 도중 피해 여직원이 구토를 한 후 제대로 걷지 못해 대리 KKK과 함께 손을 잡고 가다가 평소 사이가 좋지 않은 두 사람이

2) 행위 ‘가’ 2020년 제1차 양성평등위원회(성희롱고충심의위원회) 심의결과 성적 언동으로 판단

3) 행위 ‘나’ 2020년 제1차 양성평등위원회(성희롱고충심의위원회) 심의결과 성희롱으로 판단

앞으로 잘 지내자는 이야기를 하던 중 돌연 피해 여직원에게 ‘한 번 안아 봐도 되냐’라고 물었고, 피해 여직원이 불안감에 몸을 가누기 어려워 비틀거리자 더 끌어당겨 어깨를 팔로 감싸 안거나 몸을 밀착하는 등 과도하게 신체를 접촉한 사실이 있다. 위 행위들은 피해 여직원이 성적 수치심과 불쾌함을 느낄 정도여서 명백한 성희롱에 해당하는 행위⁴⁾를 하였다.

라. (기타 품위유지의무 위반) 2018.12.25. 대리 KKK은 부서원의 부친상 조문행에 직원들이 동승한 차안에서 피해 여직원에게 ‘남자친구가 누구인지 말하지 않으면 미행을 해서라도 알아 내겠다’라는 취지의 부적절한 말을 하는 등 같은 부서 내 상급자이자 회사 선배로서 신입직원이었던 피해 여직원에게 평소 업무 외적으로 개인사에 지나친 관심을 보여 스트레스를 받게 하는 등 품위유지의무 위반 행위를 하였다.

마. (기타 품위유지의무 위반) 2019.2.23. 대리 KKK은 사내 메신저로 피해 여직원을 ‘신뽕’이라 지칭하며 ‘신뽕은 성균관대 동문들만 죽어라 뽕는다’라고 직장 동료에 대하여 부적절한 언어로 다른 사람에게 뒷담화를 하여 모욕감을 느끼게 하고 명예를 훼손 하는 등 품위유지의무 위반 행위를 하였다.

4) 행위 ‘다’ 2020년 제1차 양성평등위원회(성희롱고충심의위원회) 심의결과 성희롱으로 판단

관련자 주장 및 판단

가. 피감사인의 주장

피감사인은 위 위반행위 ‘가’~ ‘마’에 대하여 다음과 같이 주장하고 있다.

1) 위반행위 ‘가’항에 대하여 대리 KKK은 적은 크기의 상자여서 속옷을 담기에는 적정해 보이지 않아 속옷을 담으라는 말을 한 적은 없고, 크기가 작아 집에 아기 물건을 수납하면 좋겠다는 생각을 하였는데, 생각만 하였는지 실제 말을 하였는지는 기억이 나지 않는다고 하며 피해 여직원과 상반된 진술을 하고 있다.

2) 위반행위 ‘나’항에 대하여 대리 KKK은 화해의 의미로 악수만 하였으며, 손등에 뽀뽀를 해주자고 하거나 피해 여직원의 손등에 뽀뽀를 한 사실이 없으며, 손을 잡거나 깍지를 낀 사실이 없고, 시간이 오래되어 기억나지 않는다고 진술하고 있다.

3) 위반행위 ‘다’항에 대하여 대리 KKK은 피해 여직원이 술에 취해 걸음을 잘 걷지 못하여 옷깃을 잡아주니 제대로 잡아 달라고 하였고, 1차에서 2차장소로 이동할 때도 부서원과 함께 손을 잡고 와서 피해 여직원이 잡아도 된다고 하여 함께 손을 잡았으며, 피해 여직원과 손을 잡지 않고 걸어가기도 했다고 진술하고 있다. 그러나 한번 안아 봐도 되냐고 하거나 신체적으로 과도한 접촉을 한 사실도 없다고 진술하고 있다.

4) 위반행위 ‘라’항에 대하여 대리 KKK은 차안에서 웃으면서 장난을 치고 있던 상황으로, 크리스마스에 ‘남자친구랑 뭐하세요?’라고 물어보았으며 ‘미행을 해서 알아내겠다’라고 말을 한 사실이 없다고 진술하고 있다.

5) 위반행위 ‘마’항에 대하여 대리 KKK은 사실을 인정하고 피해 여직원에게 직접 사과도 하였다고 진술하고 있다.

나. 판단

위 위반행위 ‘가’~‘라’에 대하여 대리 KKK은 기억이 나지 않거나 그런 사실이 없다고 진술하고 있지만, 피해 여직원이 당시 행위 상황을 구체적이고 일관되게 진술한 점, 당시 본인이 느낀 감정, 사건 이후 참고인들에게 고충을 토로한 점, 참고인들의 진술도 피해 여직원 진술과 일치하는 점 등으로 비추어 볼 때, 피해 여직원의 진술이 더 신빙성이 있다고 보여진다.

성희롱 성립여부에 대한 심의원칙에서 대법원 판례⁵⁾에 따르면 피해자의 진술이 구체적이며 일관된 때 진술의 신빙성을 인정하고 있어, 그 진술의 신빙성을 쉽게 배척 할 수 없으며, 국가기관이나 사법기관은 성폭력, 성희롱 성립 여부는 행위자의 관점이나 객관적 관점이 아닌 피해자의 관점에서 판단하고 있다.

현재 성폭력, 성희롱이 국가적, 사회적인 이슈로 대두되고 있어 더욱 성희롱에 대하여 스스로 경계를 하고 나아가 5회 이상 성희롱 예방교육을 이수 하였음에도

5) - 합리적 피해자의 관점에서 판단(대법원2018.4.12.선고2017두74702판결)

- 성인지 감수성에 입각 피해자의 특별한 사정을 감안(대법원2018.4.12.선고2017두74702판결)

- 성희롱 사실관계의 입증은 “고도의 개연성”으로 판단(대법원2018.4.12.선고2017두74702판결)

불구하고, 위와 같은 행위들은 사회 공동체의 건전한 상식과 관행에 비추어 볼 때, 속옷을 담으라는 발언, 한번 안아보자는 발언, 부축을 넘어 과도한 신체적 접촉 행위는 합리적인 피해자 관점에서 판단 시 피해자와 같은 처지에 있는 평균적인 사람의 입장에서 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼기에 사회통념상 충분하다.

비록 위 성희롱 당시에는 피해자가 성적행동에 대해 분명하게 반박 항의하지 않았으나 이는 성희롱 상황에 처한 여성의 경우에 상대방에게 저항함으로써 초래될 현재 및 미래의 위협과 불이익 처우에 대한 두려움과 2차 피해에 대한 우려 때문에 저항 보다는 상대방의 기분을 상하지 않게 그 상황을 회피하려고 하는 경향이 있으며, 그렇다고 해서 성적 수치심이나 굴욕감이 없었다는 것을 의미하는 것이 아니다.

직장 내 상하관계에 있는 당사자가 여직원에게 성희롱 고의가 없이 장난으로 하였을 경우라 하더라도 여직원은 그 관계 때문에 자율적인 의지로 이를 거부하기 어려운 상황에 놓이게 되며 비록 당사자가 명시적인 거부 의사를 표명하지 않더라도 성희롱으로 인정된다.

또한 이 경우 당사자의 비자발적인 동의나 묵시적 거부 의사의 존부에 대한 판단은 당사자의 권력관계, 당사자가 신체적 접촉을 하게 된 경위나 진행과정 등 여러 가지 정황을 고려하여 어떤 사실이 있었다는 점을 시인 할 수 있는 고도의 개연성으로 보아 성희롱으로 인정된다.

징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다. 특히, 위신 손상행위는 국민신뢰도 저하로 이어져 조직의 미래를 위협하는 리스크로 작용하고 있다.

그럼에도 불구하고 대리 KKK은 ①일회성이 아닌 수회에 걸쳐 피해 여직원에게 성희롱에 해당하는 행위를 한 점 ②상급자로서 자기보다 후임인 입사 1년차 여직원에게 성적 언동을 하였다는 점에서 비난 가능성이 더욱 크다는 점, ③성희롱 등 교육을 수 회 받고도 간과한 점, ④동료직원의 개인사에 지나친 관심을 가지거나 뒷담화를 하여 품위유지의무 위반에 해당하는 행위를 한 점, ⑤이 사건이 외부에 알려지면 ◆◆◆◆공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점, ⑥양성평등 및 성차별 해소 등 제반 사정을 종합할 때 성희롱 행위자에 대한 무관용의 원칙에 따라 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장(인사조직실장)은 공직자의 품위유지의무 등을 위반한 ◆◆◆◆지역본부 ▲▲부 대리 KKK에게 인사규정 제 48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(정직)